

1500557-36.2022.8.26.0617

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/08/2022

... e "guardar".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500557-36.2022.8.26.0617 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500557-36.2022.8.26.0617

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2110158/2022 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 24485061 - DEL.SEC.POL.SJCAMPOS PL SUL, 2110158 - 06º D.P. S.JOSE DOS CAMPOS

Autor:

Justiça Pública

Réu:

MATEUS PEREIRA BEZERRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1.MATEUS PEREIRA BEZERRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, trazia consigo, tinha em depósito e guardava, para consumo a terceiros, substâncias entorpecentes que determinam dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, respectivamente, 39 pedras de crack, 32 frascos de lança-perfume, 392 porções de maconha, 35 porções de haxixe, 220 pedras de crack, 13 comprimidos de Ecstasy e 354 pinos de cocaína.
O réu foi notificado.

Defesa prévia foi apresentada.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado e, em audiência de instrução debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, procedendo-se, enfim, ao interrogatório.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a consequente condenação do réu. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a redução da pena no máximo previsto na Lei de Drogas, com substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos, fixação de regime inicial aberto para cumprimento da reprimenda, com reconhecimento do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada procedente.

A materialidade do delito está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que preencheu os requisitos legais, apontando resultado positivo para cocaína, maconha, MDMA (mertilenodioximetanfetamina) e tricloroetileno, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

O réu, em seu interrogatório, negou a acusação. Disse que apenas foi ao local dos fatos para comprar drogas, sendo que, contudo, a polícia ali compareceu e o prendeu injustamente, destacando que a droga em questão pertencia a outrem, provável traficante que dispensou a mochila na qual havia a droga, durante fuga ante a presença miliciana.

Tal versão, contudo, além de pouco crível, não encontrou integral respaldo na isenta prova produzida à luz do contraditório.

A prova oral corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, policiais militares, de maneira firme e coerente, informaram que o local dos fatos é conhecidíssimo ponto de venda ilegal de drogas, onde há olheiros e rotas de fuga, visando embaraçar a ação repressiva. Assim, para lá se dirigiram, dividindo tarefas, sendo que avistaram o réu, que ao perceber a presença miliciana iniciou fuga para o interior de um conjunto de prédios ali existente. Então, alguns policiais ficaram na guarnição, na parte de baixo do prédio, visando evitar fuga. Os demais policiais perseguiram o réu e terceiro que estava consigo, percebendo quando o réu dispensou uma mochila que trazia consigo por uma janela. A referida mochila foi apreendida, havendo em seu inteiro a droga em tela, bem como R\$ 751,00. Indagado, o terceiro disse que ali foi para comprar droga do réu. O réu, por sua vez, disse que já traficava drogas em outras ocasiões no local dos fatos e que no dia do evento estava realmente no movimento de venda ilegal, sendo o dinheiro produto da atividade ilícita. Enfim, foi o réu conduzido preso até a Delegacia Polícia.

Já a testemunha arrolada exclusivamente pela defesa, amigo do réu, disse que ele não traficava drogas e que não havia e droga em seu poder quando da diligência policial, destacando que o réu foi ao local dos fatos apenas para adquirir drogas enquanto usuário. Porém, diga-se desde já, que tais depoimentos não podem ser levados em conta, pois suspeitos, tendo em vista a proximidade dos depoentes com o réu e seus evidentes interesses em um deslinde da causa a ele favorável, destacando-se, mais a mais, que, além disso, são completamente dissonantes do isento conjunto probatório produzido à luz do contraditório, notadamente a palavra dos policiais.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, ter o réu realizado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios

e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como “prova categórica”, “prova cabal”, e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder do réu, o que, por si só, autoriza a condenação.

Autoriza porque, desta forma, o réu praticou a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos dois dos verbos descritos na figura típica, quais sejam, “trazer consigo” e “guardar”.

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de mercancia ilícita está demonstrado ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a razoável quantidade, diversidade e a forma em que o entorpecente estava separado e acondicionado, ser o local conhecido ponto de venda de drogas, o encontro de quantia em dinheiro, e a confissão informal do réu de que fazia do tráfico seu meio de vida, atuando no movimento e em ocasiões anteriores, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder do réu, inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa verossímil, fazendo incidir sobre ele presunção de culpabilidade.

No caso presente, o réu não fez prova suficiente nesse sentido, pois se invertendo o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a ele.

Não se diga, ainda, que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

No mais, em razão das peculiaridades do caso, tudo leva a crer que o dinheiro encontrado era produto do ilícito, não se logrando provar o contrário, ou seja, sua origem lícita, sendo de rigor seu perdimento a favor da União, como efeito da condenação, nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria, impõe-se a condenação.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, a pena-base devem ser fixadas no mínimo legal.

Prosseguindo-se, deve ser frisado não ser o caso de aplicação do artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/06, justificando-se tal em razão de haver prova bastante de se dedicar o réu a atividades criminosas, pois a razoável quantidade e diversidade de droga apreendida, o encontro de dinheiro e o fato do réu ter confessado que atuava de forma reiterada na venda de drogas, no movimento em ocasiões anteriores, ficando evidente que fazia o réu do tráfico seu meio de vida.

Essa pena, assim, deve ser tornada definitiva, na ausência de outras condições modificadoras.

Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, aplicando-se a prevista na Lei 11.343/06 e não aquela do Código Penal, tendo em vista o princípio da especialidade.

3. Posto isso, julgo PROCEDENTE a ação penal e CONDENO o réu MATEUS PEREIRA BEZERRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06, à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Não faz o réu jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Ainda, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o

aludido benefício, o qual nada tem de inconstitucional, pois apenas atende ao princípio de individualização da pena, observando a gravidade intrínseca do crime em questão. Mesmo se isso não bastasse, no caso, a quantidade de pena imposta impede este direito subjetivo ao réu.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento das penas deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada, mas notada e precipuamente, porque assim recomendam os elementos concretos e individualizados, ante a gravidade do tráfico em questão, que na situação concreta, não provém de simples abstrações, suposições ou meras presunções, mas, sim, da situação fática descrita na denúncia, consistente na apreensão de razoável quantidade de droga diversa, acondicionada em diversos invólucros, droga essa destinada à venda reiterada, o que não só põe em relevo a periculosidade do agente, como também justifica e autoriza regime inicial mais gravoso.

Também pelos mesmos motivos, não tem o réu o direito de apelar em liberdade, tendo em vista estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito em questão, tráfico ilícito de cocaína, bem como lança-perfume, Ecstasy, haxixe e maconha, acondicionados em diversos invólucros, a denotar que o réu fazia do tráfico seu meio de vida, comercializando drogas reiteradamente, guardando-as e repassando-as a terceiros, com auxílio de olheiros, de nefastas consequências para a sociedade, a qual, assim, deve ser preservada.

Determino, ainda, o perdimento, a favor da União, do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, devendo-se ser entregue ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, procedendo-se nos termos do artigo 60 e seguintes, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 23 de agosto de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA